رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٩٣٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٧٢٢٨ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ

الموضوعات

صحة - مؤسسات صحية خاصة - قرارات لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة - غرامة مالية - عدم تقدير تكلفة علاج - السداد المقدم لتكلفة العلاج - انتفاء الجهالة بتكلفة العلاج - إقرار.

مطالبة المدعية إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة المتضمن معاقبتها بغرامة مالية؛ لعدم تقديم تقرير تقريبي لتكلفة علاج مريض وأخذ موافقة خطية على ذلك - تضمن النظام التزام المؤسسة الصحية الخاصة على تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه - الثابت إقرار زوجة المريض بالأسعار التقريبية للعلاج، وقيام المريض بالسداد المقدم لتكلفة العلاج؛ مما لا يتصور معه جهالة المريض بتكلفة العلاج - عدم ثبوت المخالفة على المدعية - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- القاعدة الفقهية: (الإقرار حجة قاصرة).
- المادة (٣/٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ٣/١١/١٤٢٣هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها حيث إنه بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠هـ أقام وكيل المدعية هذه الدعوى طالباً الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة، والصادر في حق موكلته برقم (٣٦٩/ض/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ المتضمن: إيقاع مخالفة على المنشأة، لقاء عدم تقديم تقرير تقريبي للمريض قبل العلاج وأخذ موافقته الخطية على تكلفة العلاج، وفرض غرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وأوضح شارحاً لأسانيد دعواها بأن المدعى عليها جانبت الصواب بمخالفة موكلته، وذكر أن المدعى عليها استندت على المادة (٣/٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي نصت على أن: "تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه، والخدمات التي ستقدم له"، فلم تحدد المادة ماهي الكيفية أو الآلية التي يجب أن تتخذها موكلته لتقديم التقرير التقريبي للعلاج، وذكر أن موكلته لم تخالف النظام حيث قامت بتقديم التقرير التقريبي للتكلفة التقديرية للعلاج والإقامة المتوقعة للمريضة، مستنداً في ذلك على ما قدمته موكلته لزوجة المريض، حيث قدمت لها نموذج السداد النقدي، والذي جاء النص فيه على الآتي: (...مع علمي المسبق بالتكلفة التقديرية المتوقعة للإقامة وللعلاج...)، وقد قامت زوجة المريض بالتوقيع عليه، وكان التوقيع بتاريخ ٢٠٢١/٥/٢٠م الموافق ١٤٤٢/١٠/٨هـ

أي قبل تقديم العلاج، وذكر أيضاً بأن موكلته قدمت للمريض نموذج (إقرار عام للعلاج ودخول المستشفى) والذي نصت الفقرة (٨) منه على: (...أقر بأني على علم بقائمة الأسعار الخاصة بالمستشفى وأوافق عليها، وأني على علم بالإجراءات المتبعة بالمستشفى لمعرفة تكاليف العلاج والإقامة المترتبة علي، وذلك عند طلبي لمعرفتها)، وقد تم توقيعه من قبل زوجة المريض، قبل بدء العلاج، كما جاء النص فيه على: (أقر أنا زوجة المريض بأني قد عرفت وعلمت بدقة ووضوح التشخيص والحالة المرضية...) ومن خلال ما سبق فإن المريض قد حضر ابتداءً إلى عيادة الطبيب الذي شخص حالته، ولم يجرِ الطبيب العملية فور قدوم المريض، حيث خرج المريض من العيادة بعد علمه بحالته الصحية والخدمات التي ستقدم له، وتكاليف علاجه المتوقعة، وذكر بأن عودة المريض لموكلته لإجراء العملية هو بينة على تطبيق نص المادة (٣/٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، وأضاف بأن المريض طلب من موكلته العلاج في غرفة خاصة، وليست مشتركة، والتي تختلف في سعرها عن الغرف المشتركة؛ مما يفيد بأن المريض قام بالاطلاع على الأسعار قبل بدء العلاج، والذي اختار من خلاله درجة الغرفة والإقامة، والتي تكون عادة ضمن قائمة الأسعار المعتمدة، والتي يطلع عليها المريض قبل إجراء أي عملية، وختم الصحيفة بطلبه قبول الدعوى شكلاً، والحكم بإلغاء المخالفة محل الدعوى، وأرفق صورة من القرار محل الدعوى، وصورة من إقرار استلام القرار بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، كما أرفق مستندات دخول المريض للمستشفى، وبقيدها دعوى إدارية بالرقم المشار إليه

أعلاه، وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المدون في محاضر ضبط جلساتها، وفيها: قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية عبر منصة معين تضمنت: بأن المدعى عليها متمسكة بما جاء في قرار لجنة النظر في أحكام مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٣٦٩/ض/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، وأن جميع أركان وشروط هذا القرار كانت مستوفية للأنظمة واللوائح، مستندة في ذلك على إقرار الوكيل الشرعي بالمخالفة في محاضر التحقيق، ونموذج إقرار مراجع بدون أسعار تقريبية، وأرفق صورة من قرار اللجنة، ومحضر التفتيش والتحقيق الأولي المؤرخين في ١٤٤٣/١/١١هـ، ومحاضر التحقيق المؤرخة في ١٤٤٣/٤/٢٦هـ وفي ١٤٤٣/٥/١٨هـ، وانتهى إلى مطالبته برفض الدعوى، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت: أن ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن موكلته أقرت بالمخالفة محل الدعوى في التحقيقات غير صحيح، وأن موكلته قامت بإبلاغ المريض بأن التكلفة العلاجية تقدر بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقد قام بتسديد المبلغ مقدماً؛ مما يفيد علمه المسبق بالتكلفة، علماً بأن المريض إضافة على ذلك طلب الإقامة في غرفة خاصة، وقام بالتوقيع على تعهد بذلك، وبسداد أي فروقات، وختم المذكرة بطلبه إلغاء القرار محل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم تبين عدم حضور وكيل المدعية، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت هذا الحكم مبنياً على الآتي.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية يبتغي من إقامة هذه الدعوى الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة الصادر بحق موكلته برقم (٣٦٩/ض/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ المتضمن إيقاع مخالفة على المنشأة لقاء عدم تقديم تقرير تقريبي للمريض قبل العلاج وأخذ موافقته الخطية على تكلفة العلاج، وفرض غرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ ما تكون به الدعوى مندرجةً ضمن اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فالثابت أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ

١٤٤٣/٥/١٨هـ، وتبلغت به المدعية بتاريخ ١٤٤٤/١/١١هـ، وتقدمت لهذه المحكمة بالدعوى الماثلة بتاريخ ١٤٤٤/٣/١٠هـ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أن المدعية قد التزمت بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة والعشرين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٠) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ، والتي نصت على أنه: "يجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ"، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة شرعاً ونظاماً فتكون الدعوى مقبولة شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنه قد صدر بحق المدعية قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المؤسسات الصحية الخاصة رقم (٣٦٩/ض/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، والمدعية تطلب الحكم بإلغائه، كما أن الثابت أن المدعى عليها تطلب الحكم برفض الدعوى لسلامة إجراءاتها، والدائرة وهي بصدد بسط ولايتها القضائية على الدعوى تراقب القرار محل الدعوى في مدى مشروعيته من عدمها، ولما كان الثابت أن المدعى عليها قامت بجولة على المدعية في يوم الخميس ١٤٤٣/١/١١هـ وتم ضبط مخالفة المنشأة للمادة (٣/٧) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، بعدم تقديمها تقريراً تقريبياً للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه، والخدمات التي ستقدم له، والثابت أن اللجنة قامت بإعداد محضر تحقيق بتاريخ ١٤٤٣/٤/٢٦هـ وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ، وقامت اللجنة بإصدار القرار محل الدعوى المتضمن مخالفة المنشأة للمادة السابعة الفقرة الثالثة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي

تنص على: "تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له"، وإيقاع العقوبة على المدعية بغرامة مالية قدرها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال طبقاً للمادة (٢١) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والتي تنص على أنه: "فيما عدا المخالفات المنصوص عليها في المادة العشرين ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: ١-غرامة مالية لا تقل عن (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال"، ولما كانت رقابة الديوان بهيئة قضاء إداري على قرارات الإدارة واللجان على اختلاف طبيعتها ترتكز أساساً على فحص مشروعيتها والتأكد من مدى صحتها بدقة في ضوء ما تمليه قواعد الشرع والنظام. وبتفحص الدائرة للقرار الطعين محل الدعوى المبني على المخالفة المتضمنة (عدم تقديم تقرير تقريبي للمراجع عن تكلفة العلاج قبل بدئه والخدمات التي ستقدم له)، وبالاطلاع على التحقيق مع وكيل المدعية من قبل اللجنة مصدرة القرار، وبالاطلاع على مستندات الدعوى، ولما كانت القاعدة الفقهية تنص على أن: (الإقرار حجة قاصرة)، ولما كان من الثابت إقرار زوجة المريض بالأسعار التقديرية لعلاج زوجها وفقاً لنموذج (الإقرار العام للعلاج ودخول المستشفى) والموقع من زوجة المريض، والذي نصت فيه الفقرة (٤) على: (أوافق أنا الموقع أدناه على علاج المريض... وذلك بصفتي ولي أمره، أو بصفتي مفوضاً من قبله باتخاذ القرار نيابة عنه، وأقر بتحملي المسؤولية القانونية المترتبة عن توقيعي على هذا الإقرار)، وكذلك

نصت المادة (٨) منه على: (أقر بأني على علم بقائمة الأسعار الخاصة بالمستشفى وأوافق عليها، بما في ذلك الأسعار غير المدرجة في قائمة أسعار وزارة الصحة، وأني على علم بالإجراءات المتبعة بالمستشفى لمعرفة تكاليف العلاج والإقامة المترتبة علي، وذلك عند طلبي معرفتها)، كما جاء في إقرار (مرضى السداد النقدي) ما نصه: (أقر أن الموقع أدناه على التزامي التام بسداد كافة تكاليف العلاج والإقامة في غرفة خاصة قبل خروج المريض، والنظام المالي المعمول به في المستشفى، مع علمي المسبق بالتكلفة التقديرية المتوقعة للإقامة وللعلاج...)، وحيث قامت المدعية بإعلام المريض بالتكلفة التقديرية للعلاج والتي قدرت بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وحيث قام المريض بسداد المبلغ سداداً مقدماً، فإنه لا يتصور معه أن يقوم المريض بدفع هذا المبلغ مدعياً جهالته بقيمته، فضلاً عن أن المريض قد طلب غرفة خاصة لها سعرها المختلف عن غيرها؛ لما فيها من امتيازات لا توجد في غيرها من الغرف والتي تكون أعلى منها في تقديم الخدمة، ولما كان إقرار زوجة المريض -المذكور آنفاً- بعلمها المسبق بالتكلفة التقديرية؛ فإن الدائرة تجده كافياً لعدم صحة وقوع المخالفة محل الدعوى. ولا ينال من ذلك الدفع بأن تقرير الدخول لم يتضمن سعر العلاج؛ ذلك أن تكلفة العلاج التقريبية لا يقتصر العلم بها بتقديمها كتابة دون غيرها من الطرق الموصلة إلى العلم بها النافية للجهالة، إذ يحصل العلم بالمشافهة كما يحصل بالكتابة، وحيث دفعت المدعية بأنها قامت بإعلام المريض مشافهة، مع أخذ الإقرارات اللازمة لهذا الأمر، ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت نفي ذلك، بل لم تتعرض المدعى

عليها لهذا الدفع في تحقيقاتها مع المدعية والذي تراه الدائرة دفعاً جوهرياً، كما أنها لم تقدم للدائرة المستند النظامي في عدم الاعتداد بالإقرارات المذكورة سابقاً النافية للجهالة بتكلفة العلاج التقريبية؛ مما يجعل هذه المخالفة قد أوقعت على سند غير صحيح؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بمحافظة جدة رقم (٣٦٩/ض/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/١٨هـ.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.